

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 53/2531

บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัดฯ

โจทก์

สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถ จำกัด กับ

พวก

จำเลย

นายปกาสิต ไตรยสุนันท์ ทนายจำเลยที่

1 ถึงที่ 39

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 39 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 360)

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 339,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงิน
เสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินอีกวันละ 1,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2524 รวม 132 วัน เป็นเงิน 132,000 บาท แก่โจทก์คำขอ
อื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 39 ร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 339,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 39 ร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนวันละ 1,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2524 รวม 132 วัน เป็นเงิน 132,000 บาทแก่โจทก์ทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 39 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 352,351)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1 วางหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของผู้มีชื่อ 7 ฉบับเป็นหลักประกันและบุคคลดังกล่าวได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 39 หาประกันสำหรับจำนวนเงินทั้งสองจำนวนที่ต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินจำนวน 339,000 บาท เป็นเวลา 7 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 39 หาประกันสำหรับจำนวนเงินทั้งสองจำนวนที่ต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินจำนวน 339,000 บาท เป็นเวลา 7 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ